SOCIALNOW

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor elke offerte, overeenkomst en elk gebruik van SocialNow OS. Bij aanmelding voor het OS ga je hiermee akkoord.

Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2026

De Nederlandse tekst is de bindende versie. De actuele versie staat altijd op socialnow.nl/voorwaarden

SocialNow · Amstelstraat 43G, 1017 DA Amsterdam · KVK 77146301 · info@socialnow.nl

1. Definities

Opdrachtnemer: SocialNow, Amstelstraat 43G, 1017 DA Amsterdam, KVK 77146301. Opdrachtgever: de tegenpartij van opdrachtnemer, waaronder iedereen die een account aanmaakt in SocialNow OS. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, inclusief het gebruik van SocialNow OS.

2. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever. Afwijken kan alleen als partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk vastleggen. Is een bepaling nietig of wordt die vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van kracht en overleggen partijen over een vervangende bepaling die de strekking van de oorspronkelijke zo dicht mogelijk benadert.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit en mag werkzaamheden door derden laten verrichten. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering. Blijven die uit, dan mag opdrachtnemer de uitvoering opschorten en de extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening brengen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade doordat is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens van opdrachtgever. Bij uitvoering in fasen mag opdrachtnemer een volgende fase opschorten tot opdrachtgever de vorige schriftelijk heeft goedgekeurd. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering en aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Wijziging van de overeenkomst

Blijkt tijdens de uitvoering dat de werkzaamheden gewijzigd of aangevuld moeten worden, dan passen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg aan. Heeft dat financiële of kwalitatieve gevolgen, dan licht opdrachtnemer opdrachtgever daarover in, inclusief de gevolgen voor een vaste of periodieke prijs. Meerkosten die het gevolg zijn van omstandigheden die aan opdrachtnemer toe te rekenen zijn, worden niet in rekening gebracht.

5. Contractduur

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. Een termijn voor de voltooiing van werkzaamheden is geen fatale termijn.

6. Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen en exclusief kosten die in het kader van de overeenkomst worden gemaakt, tenzij anders vermeld. Zonder vaste of periodieke prijs geldt het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer over de werkelijk bestede uren. Opdrachtnemer mag prijzen en tarieven verhogen en licht opdrachtgever daar tijdig over in, ook als inkooptarieven stijgen tussen aanbieding en levering of als de hoeveelheid werk buiten de schuld van opdrachtnemer te laag is ingeschat.

7. Facturering en betaling

Bij akkoord op een offerte geldt een aanbetaling van 50% van de totaalprijs, te voldoen binnen de betalingstermijn op de factuur. Het restant wordt betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Blijft betaling uit, dan volgt een herinnering per e-mail met een termijn van 7 dagen; daarna is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en volgt een aanmaning met een termijn van 7 dagen en € 49,95 administratiekosten exclusief btw. Daarna mag opdrachtnemer de vordering overdragen aan een incassobureau; alle redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten en rente komen voor rekening van opdrachtgever. Diensten die vooraf of periodiek betaald worden, worden pas geleverd na ontvangst van de betaling; bij uitblijvende betaling mag opdrachtnemer diensten tijdelijk of permanent afsluiten. Opdrachtgever gaat akkoord met facturering per e-mail, controleert zelf zijn inbox en spammap en meldt een gewijzigd e-mailadres tijdig.

8. Revisies en garantie

Is het recht op revisies overeengekomen, dan kan opdrachtnemer per geval extra revisies toestaan als de opmerkingen van opdrachtgever redelijk zijn. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk of per e-mail opzeggen. Zegt opdrachtgever tussentijds op, dan betaalt hij het bedrag uit de aanvullende voorwaarden en

anders de declaraties voor het tot dan verrichte werk. Zegt opdrachtnemer op, dan draagt hij in overleg zorg voor overdracht van het resterende werk, tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is; extra kosten van overdracht zijn voor opdrachtgever.

9. Annulering en ontbinding

Opdrachtgever ziet af van het herroepingsrecht en de bedenktijd van 14 dagen bij koop op afstand: na ondertekening of akkoord via internet is de opdracht per direct definitief. Bij tussentijdse opzegging door opdrachtgever is de aanbetaling verschuldigd, plus de declaraties voor het verrichte werk en € 39,- annuleringskosten exclusief btw.

10. Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer mag de nakoming opschorten of de overeenkomst ontbinden als opdrachtgever zijn verplichtingen niet of onvolledig nakomt, als er goede grond is te vrezen dat hij dat niet zal doen, als de diensten worden misbruikt of voor illegale doeleinden ingezet, als opdrachtgever schade aanbrengt aan derden, als gevraagde zekerheid uitblijft, of om een andere gegronde reden. Bij ontbinding zijn de vorderingen van opdrachtnemer direct opeisbaar. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht op schadevergoeding.

11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door het gebruik van zijn diensten of producten. Is opdrachtnemer toch aansprakelijk voor directe schade, dan is die beperkt tot maximaal eenmaal de totaalprijs van het deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, en bij een looptijd langer dan drie maanden tot het bedrag over de laatste drie maanden. Onder directe schade vallen uitsluitend de redelijke kosten om oorzaak en omvang vast te stellen, om de gebrekkige prestatie alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden en om schade te voorkomen of te beperken. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of bedrijfsstagnatie.

12. Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden over intellectuele eigendom op materialen of gegevens die opdrachtgever aanlevert. Aangeleverde bestanden en software zijn vrij van virussen en defecten.

13. Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot nakoming als zij daartoe worden gehinderd door een omstandigheid die niet aan hun schuld te wijten is en niet voor hun rekening komt, waaronder alle van buiten komende oorzaken waarop opdrachtnemer geen invloed heeft. Tijdens overmacht worden verplichtingen opgeschort; duurt die langer dan twee maanden, dan mag ieder de overeenkomst ontbinden zonder schadevergoeding. Al nagekomen delen met zelfstandige waarde mogen apart worden gedeclareerd.

14. Geheimhouding

Partijen houden informatie geheim die logischerwijs vertrouwelijk is of als vertrouwelijk is aangemerkt. Moet opdrachtnemer vertrouwelijke informatie verstrekken op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling, dan is hij niet tot schadevergoeding gehouden.

15. Auteursrecht en intellectueel eigendom

Bij een custom OS en bij elk pakket op SocialNow Connect wordt opdrachtgever eigenaar van wat opdrachtnemer voor hem oplevert: de website, het systeem, de branding, de content en de advertenties. Het eigendom gaat over zodra opdrachtgever de vergoeding daarvoor volledig heeft betaald.

Bij het gewone SocialNow OS is opdrachtgever eigenaar van zijn account en van de gegevens daarin. Opdrachtnemer kijkt alleen mee als opdrachtgever hem die rol zelf geeft, voor persoonlijke hulp bij de software, en alleen zolang die rol openstaat.

Kennis en gereedschap blijven van wie ze zijn. De onderliggende software van SocialNow OS, gedeelde onderdelen en bouwstenen, werkwijzen en sjablonen blijven van opdrachtnemer; software, beelden en diensten van derden, zoals Odoo en stockbeelden, blijven van hun eigenaar en vallen onder hun eigen licentie.

Opdrachtgever krijgt daarop het gebruiksrecht dat nodig is om het opgeleverde werk te gebruiken. Opdrachtnemer mag de kennis die hij door de werkzaamheden opdoet voor andere doeleinden gebruiken, zolang geen vertrouwelijke informatie bij derden terechtkomt.

Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn logo, de gemaakte ontwerpen en zijn ervaringen herkenbaar voor promotie worden gebruikt, tenzij die gevoelige of vertrouwelijke informatie bevatten; opdrachtgever kan daar bezwaar tegen maken, waarna opdrachtnemer de publicatie niet plaatst of waar mogelijk verwijdert.

16. Geschillen en toepasselijk recht

Partijen spannen zich in om een geschil in onderling overleg op te lossen. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Op deze voorwaarden en elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Opdrachtnemer mag deze voorwaarden wijzigen en brengt opdrachtgever daarvan op de hoogte; de actuele versie staat altijd op socialnow.nl/voorwaarden.

17. SocialNow OS: jouw data en eigen regie

SocialNow OS is de online omgeving op app.socialnow.nl waarin opdrachtgever zijn website, klanten, content en advertenties beheert. Wie een account aanmaakt gaat akkoord met deze voorwaarden en met het privacybeleid op socialnow.nl/privacy.

SocialNow verkoopt deze gegevens nooit, deelt ze nooit met andere klanten en gebruikt ze nooit voor advertenties van derden. Gegevens van gekoppelde bronnen zoals Odoo, Meta en Google worden alleen gelezen voor de eigen werkruimte van opdrachtgever; de sleutels die opdrachtgever invoert worden versleuteld bewaard en niet getoond.

Opdrachtgever blijft eigenaar van zijn gegevens en kan zijn account op elk moment verwijderen onder Account in het OS. Toegang wordt gesloten en verwijdering wordt afgehandeld volgens het privacybeleid; wettelijke bewaarplichten blijven gelden.

Het OS wordt geleverd zoals het is en wordt voortdurend doorontwikkeld. SocialNow geeft geen garantie op ononderbroken beschikbaarheid en mag functies wijzigen of beëindigen. Opdrachtgever gebruikt het OS niet voor illegale doeleinden, spam of misbruik van gekoppelde platformen en houdt zich aan de voorwaarden van die platformen.

Je gegevens blijven van jou. Je houdt de regie over je eigen werkruimte, de tools die je koppelt en de opdrachten die je geeft.

We volgen je gedrag niet en maken geen schermopnames. Je bedrijfsgegevens worden niet gebruikt voor onze eigen productontwikkeling. Feedback verzamelen we via persoonlijk contact.

Noodzakelijke beveiligings- en storingslogboeken houden het systeem veilig en werkend. Toegang voor ondersteuning is beperkt tot bevoegde personen en wordt gelogd.

Software as a tool. De software verbindt jouw tools tot een persoonlijk of op maat gemaakt systeem. SocialNow levert de persoonlijke service daaromheen. Je data en je eigen connecties blijven onder jouw regie.

Aanvullend: hosting

Opdrachtnemer geeft voor hosting en systemen geen garantie op minimumsnelheden, ononderbroken werking of bereikbaarheid; schade daardoor, inclusief gevolgschade, is niet verhaalbaar. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geplaatste inhoud; schade door misbruik wordt op opdrachtgever verhaald. Abonnementen worden per einde contract schriftelijk opgezegd, tussentijds opzeggen is niet mogelijk en er vindt geen restitutie plaats. Opdrachtnemer mag de dienst per direct beëindigen bij vermoeden van illegale activiteiten of uitblijvende betaling; de betalingsverplichting loopt door tot de eerstvolgende opzegmogelijkheid. Domeinnaamregistraties gelden voor een jaar en worden telkens met een jaar verlengd; overige diensten zoals e-mail- en webhosting gelden voor drie maanden met stilzwijgende verlenging. De opzegtermijn is één maand; de opzegging moet uiterlijk twee dagen voor de nieuwe periode binnen zijn.

Aanvullend: web solutions

Bij het ontwerp van een website, app of gebruikersinterface heeft opdrachtgever recht op twee revisies van het initiële ontwerp. Na schriftelijke goedkeuring geldt één maand garantie op de werking van het product in de staat waarin het is opgeleverd. Wijzigingen door anderen dan opdrachtnemer laten de garantie vervallen. Bij tussentijdse annulering is de aanbetaling verschuldigd, plus de declaraties voor het verrichte werk en € 39,- annuleringskosten exclusief btw; voorlopige resultaten worden waar redelijkerwijs mogelijk ter beschikking gesteld.

Aanvullend: design en beeld

Bij een ontwerp heeft opdrachtgever recht op twee revisies van het initiële ontwerp. Voor gegevens die opdrachtgever aanlevert en in een ontwerp worden gebruikt is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor (typ)fouten; de controle ligt bij opdrachtgever en het recht op garantie vervalt. Bij ontwerp inclusief druk geldt garantie op de kwaliteit van het drukwerk, waarbij de bewijsexemplaren van de drukker bindend zijn; lichte afwijkingen in kleur en kwaliteit kunnen voorkomen en de inschatting van opdrachtnemer daarover is bindend. Bij tussentijdse annulering gelden dezelfde kosten als bij web solutions.